

1500422-77.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057338/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23311435 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2057338 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK LUCIAN SEVERINO FOGAÇA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500422-77.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500422-77.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057338/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23311435 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2057338 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK LUCIAN SEVERINO FOGAÇA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

WELLINGTON LEANDRO ROCHA DE GOIS e PATRICK LUCIAN SEVERINO FOGAÇA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, porque, no dia 01 de março de 2022, por volta das 11 horas e 30 minutos, agindo em concurso de agentes, um aderindo previamente à conduta delitiva do outro,

mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra as vítimas O.R.V., G.T.A., I.F.R. e M.C.N.R., subtraíram para eles, 03 (três) aparelhos de telefone celular, sendo um da marca ERDMI, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um LG, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), e outro da marca ASUS, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme boletim de ocorrência de fls. 12/15 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 36.

Segundo apurado, WELLINGTON e PATRICK, reuniram-se para a prática de um crime de roubo e, para tanto, muniram-se de uma arma de fogo, combinando as ações e definindo as tarefas de cada um para a obtenção do fim em comum.

Consta da denúncia que, no dia 01 de março de 2022, na posse da arma de fogo, WELLINGTON e PATRICK deslocaram-se até a residência situada na Alameda Família Jacinto, nº 28, e por volta das 11 horas e 30 minutos, renderam a vítima M.C.N.R., no portão do imóvel e com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e ordenaram que ela adentrasse no imóvel. Na sequência, os roubadores invadiram o imóvel e, com arma de fogo em punho, renderam O.R.V., G.T.A. e I.F.R., e exigiram os aparelhos de telefone celular das vítimas, que permaneceram no fundo do imóvel, todo o tempo sob a vigilância de um dos roubadores, pois se revezavam. Enquanto um dos réus cuidava das vítimas, ameaçando-as de morte, o outro recolhia os bens.

A polícia foi acionada, a guarnição residência e flagraram WELLINGTON e PATRICK, na sala, sendo que WELLINGTON estava na posse da arma de fogo, municiada com cinco cartuchos íntegros, e dos 03 (três) aparelhos de telefone subtraídos das vítimas. As vítimas reconheceram os réus como sendo os autores dos fatos.

Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 82/83).

A denúncia foi oferecida (fls. 97/100), e recebida em decisão (fls. 122).

O réu WELLINGTON foi citado em fls. 143.

O réu PATRICK foi citado em fls. 146.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação para os réus às fls.150.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e interrogado os réus.

Apresentadas alegações finais pelas partes.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, laudo de perícia na arma de fogo (fls. 181/185) e demais provas colhidas nos autos.

Da autoria.

A autoria delitiva é certa.

As vítimas descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos.

Informaram as vítimas que, viram os réus entrando na residência, momento em que anunciaram o assalto. Que os acusados apresentaram a arma de fogo e exigiram a entrega dos bens e celulares.

As testemunhas, informaram ainda que, os réus a todo o momento proferiram várias ameaças e sofrimento psicológico às vítimas.

Informaram ainda que, as vítimas foram confinadas em um dos quartos da residência.

Informaram mais e finalmente que, policiais entraram na residência e prenderam os réus em flagrante na posse dos bens.

Interrogados os réus, confessaram a prática delituosa. Informaram que ingressaram na residência, abordaram as vítimas com o emprego de arma de fogo e subtraíram os celulares.

Atento aos relatos prestados pelas vítima observa-se que os acusados efetivamente praticaram o fato narrado na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor.

Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim sendo na presente circunstância, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítimas e acusados, de modo que possa resultar em intenção

de prejudicar os réus ou mesmo acusá-los falsamente.
A confissão dos réus é harmônica com as demais provas dos autos.

Da consumação.

O delito mencionado na denúncia consuma quando os réus tiveram a posse das coisas furtadas.

É entendimento que o crime de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa pelo agente.

Neste sentido Fernando Capez argumenta que:

"A consumação se dá com a inversão da posse, ou seja, no momento em que o bem passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do autor. Basta que o bem seja retirado do domínio de seu titular, e transferido para o autor ou terceiro, não se exigindo, além da subtração, a posse tranquila e desvigiada da res." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2009).

Ainda nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESVIRTUAMENTO. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A consumação do crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo sujeito ativo do delito. (HC 220.084/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

No caso epígrafe, pode-se observar que os réus adentraram no imóvel, roubaram os objetos e, no momento em que iam deixar o local, foram surpreendidos pelos policiais.

Nota-se que, mesmo que tenha decorrido pouco tempo entre a subtração e a devolução dos produtos, houve a inversão da posse, consumando o delito.

Assim, suficiente a prova testemunhal, a confissão dos réus, aliada à materialidade delitiva, para o reconhecimento da autoria do crime indicado na denúncia e imputado aos réus.

Das qualificadoras.

Presente a qualificadora do concurso de agentes, já que as vítimas e a confissão dos réus, demonstraram que o crime foi praticado em coparticipação.

Presente também, a qualificadora de emprego de arma de fogo para a prática do roubo, conforme demonstra o auto de apreensão, depoimentos das vítimas e das próprias confissões dos réus.

Delineada a materialidade, a autoria e as qualificadoras, passo a dosimetria das penas.

Da dosimetria da pena

Inicialmente, ressalto que "a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal)

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59, do CP e ao princípio constitucional da individualização da pena e, verificando os maus antecedentes dos réus (certidões de fls. 101/103 - réu WELLINGTON e fls. 114/116 - réu PATRICK), elevo as penas bases em 1/3.

Nesta fase, fixo as penas dos réus em 05 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento do valor de 13 dias-multa.

b-) Circunstância legais (artigos 61, 62 e 65 do Código Penal): Fica compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, eis que o Colendo STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Tema 585), por unanimidade de votos, deu-lhe provimento para determinar a aludida compensação. A Terceira Seção do mesmo Tribunal, quando do Julgamento do HC n. 365.935/SP, firmou entendimento no sentido da possibilidade de compensação da confissão (genérica ou específica) com a reincidência.

Fixo a pena dos réus, nesta fase, em 05 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento do valor de 13 dias-multa.

c-) Causas de aumento e diminuição de pena: na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência das causas de aumento de pena, previsto no § 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do artigo 157 do Código Penal.

Por tais razões, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço) em relação ao concurso de pessoas, e majoro em 2/3 em relação ao emprego de arma de fogo, fixando as penas dos réus em 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 28 dias-multa. Fixo as penas finais dos réus em 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário.

Da unidade de dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena dos acusados, será o fechado em razão da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "a" do CP.

Dos possíveis benefícios.

Diante do total das penas arbitradas, insuscetível se torna a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito para os réus, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Dispositivo.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR os acusados - WELLINGTON LEANDRO ROCHA DE GOIS e PATRICK LUCIAN SEVERINO FOGAÇA, como incurso na prática dos delito tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I do Código Penal à pena privativa de liberdade de 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão em regime FECHADO e mais o pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Não concedo os réus o direito de recurso em liberdade, visto que responderam ao processo em prisão cautelar, a qual se justifica em razão da gravidade em concreto de suas condutas (roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo).

Da sucumbência

Sucumbente, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a eles se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do

Código Eleitoral;
2) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
3) Ofícios de praxe.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Sorocaba, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA